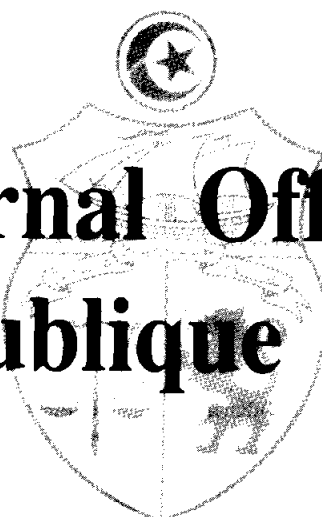




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 10 mai 1988
(24 ramadan 1408)

131^e année

N° 32

Sommaire

décrets, arrêtés

Ministère de l'intérieur

Cessation de fonctions d'un aîné des bijoutiers	718
Nomination d'un aîné des bijoutiers	718

Ministère de l'économie nationale

Décret n° 88-893 du 5 mai 1988 portant modification du décret n° 73-637 du 11 décembre 1973 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations	718
Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1988 relatifs à des permis de recherche	719
Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de certaines sociétés	720

Ministère des affaires sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1988 déterminant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur	720
Approbation des statuts de la mutuelle « Ettaoun » des ouvriers et fonctionnaires de la société de carrelage et de préfabrication du sud à Gabès	721

Ministère de l'agriculture

Décret n° 88-894 du 29 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives	721
Décrets n° 88-895 à 902 du 5 mai 1988 portant attribution de terres collectives à titre privé	723
Arrêté du ministre de l'agriculture du 5 mai 1988 modifiant et complétant l'arrêté du 10 septembre 1986 relatif à l'organisation de la pêche des clovises	726

avis et communications

Ministère de la justice

Avis relatif à la refonte des titres fonciers	727
---	-----

décrets, arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 88-891 du 5 mai 1988 :

Il est mis fin aux fonctions de monsieur Habib Ben Othman Khadraoui amine des bijoutiers à Kairouan.

NOMINATION

Par décret n° 88-892 du 5 mai 1988 :

Monsieur Salah Ben Hassen Khlif est nommé amine des bijoutiers à Kairouan.

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

CENTRE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS

Décret n° 88-893 du 5 mai 1988 portant modification du décret n° 73-637 du 11 décembre 1973 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 73-20 du 14 avril 1973 portant création d'un centre de promotion des exportations tel que modifiée et complétée par la loi n° du ;

Vu la loi n° 85-72 du 20 juillet 1985 relative à la tutelle et aux obligations mises à la charge des établissements publics à caractère industriel et commercial, et les sociétés dans lesquelles l'Etat et les collectivités publiques locales détiennent une participation en capital ;

Vu la loi n° 85-82 du 11 août 1985 modifiant et complétant certains articles du code du commerce ;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 73-637 du 11 décembre 1973 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du CEPEX ;

Sur proposition du ministre de l'économie nationale ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Art. 1^{er}. — L'article deux du décret n° 73-637 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2 (nouveau). — Le centre de promotion des exportations est administré par un conseil d'administration présidé par le ministre de l'économie nationale.

Le centre de promotion des exportations est dirigé par un directeur général nommé par décret.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

Le conseil d'administration est composé des membres suivants :

— Le directeur général des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministère ;

— Le directeur général de la coopération internationale au ministère des affaires étrangères ;

— Le directeur général des douanes au ministère des finances ;

— Le directeur général des impôts au ministère des finances ;

— Le directeur général du commerce au ministère de l'économie nationale ;

— Le directeur général de l'industrie au ministère de l'économie nationale ;

— Le directeur général des mines au ministère de l'économie nationale ;

— Le directeur de la coopération économique et commerciale au ministère de l'économie nationale ;

— Un représentant du ministère de l'agriculture ;

— Un représentant du ministère des affaires sociales ;

— Le directeur général des transports aériens et maritimes au ministère des transports et du tourisme ;

— Le directeur des industries agro-alimentaires au ministère de l'agriculture ;

— Le directeur du commerce extérieur à la banque centrale de Tunisie ;

— Le président de l'union tunisienne pour l'industrie, le commerce et l'artisanat ou son représentant ;

— Le président de la fédération des exportateurs ;

— Le président de l'union nationale des agriculteurs ou son représentant ;

— Le président directeur général de l'office national de tourisme tunisien ;

— Le président directeur général de l'office national de l'artisanat tunisien ;

— Le président directeur général de l'agence de promotion de l'industrie (API) ;

— Le président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles ;

— Le directeur général de l'office du commerce de la Tunisie ;

— Le président directeur général de l'office des ports aériens de Tunisie ;

— Le président directeur général de l'office des ports nationaux de Tunisie ;

— Le président directeur général de Tunis air ;

— Le président directeur général de la compagnie tunisienne de navigation ;

— Le président du conseil peut, en outre, faire appel à toute personne qualifiée pour assister aux réunions du conseil avec voix consultative.

Art. 2. — Le ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 mai 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1988 portant troisième renouvellement du permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe, situé au lieu dit « Djebel Lahmar » gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté en date du 15 avril 1978 instituant le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 263291, situé au lieu dit « Djebel Lahmar », gouvernorat du Kef en faveur de l'office national des mines ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1981 portant premier renouvellement du dit permis ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1984 portant deuxième renouvellement du permis précité ;

Vu la demande de troisième renouvellement enregistrée à la direction générale des mines le 11 février 1987 sous le n° 569982 présentée par l'office national des mines ;

Vu l'avis favorable exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa séance du 4 mars 1988 ;

Vu le rapport du directeur général des mines duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 14 avril 1990 inclus, le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 263291, institué par l'arrêté du 15 avril 1978.

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à huit mille dinars (8.000 D).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 5 mai 1988.

Le ministre de l'économie nationale
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1988 portant deuxième renouvellement du permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe, situé au lieu dit « Djebel Bou Mouss » gouvernorat du Béja.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté en date du 24 septembre 1981 instituant le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 313328, situé au lieu dit « Djebel Bou Mouss », gouvernorat de Béja en faveur de l'office national des mines ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1984 portant premier renouvellement du dit permis ;

Vu la demande de deuxième renouvellement enregistrée à la direction générale des mines le 8 juillet 1987 sous le n° 572080 présentée par l'office national des mines ;

Vu l'avis favorable exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa séance du 4 mars 1988 ;

Vu le rapport du directeur général des mines duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 23 septembre 1990 inclus, le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 313328, institué par l'arrêté du 24 septembre 1981.

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à trente six mille dinars (36.000 D).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 5 mai 1988.

Le ministre de l'économie nationale
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1988 portant troisième renouvellement du permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe, situé au lieu dit « Sidi Salah » gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté en date du 15 avril 1978 instituant le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 263290, situé au lieu dit « Sidi Salah », gouvernorat du Kef en faveur de l'office national des mines ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1981 portant premier renouvellement du dit permis ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1984 portant deuxième renouvellement du permis précité ;

Vu la demande de troisième renouvellement enregistrée à la direction générale des mines le 11 février 1987 sous le n° 569981 présentée par l'office national des mines ;

Vu l'avis favorable exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa séance du 4 mars 1988 ;

Vu le rapport du directeur général des mines duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 14 avril 1990 inclus, le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 263290, institué par l'arrêté du 15 avril 1978.

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à huit mille dinars (8.000 D).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 5 mai 1988.

Le ministre de l'économie nationale
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1988 portant troisième renouvellement du permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe, situé au lieu dit « Djebel Khanguet El Hadid » gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté en date du 15 avril 1978 instituant le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 263292, situé au lieu dit « Djebel Khanguet El Hadid », gouvernorat du Kef en faveur de l'office national des mines ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1981 portant premier renouvellement du dit permis ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1984 portant deuxième renouvellement du permis précité ;

Vu la demande de troisième renouvellement enregistrée à la direction générale des mines le 11 février 1987 sous le n° 569983 présentée par l'office national des mines ;

Vu l'avis favorable exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa séance du 4 mars 1988 ;

Vu le rapport du directeur général des mines duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 14 avril 1990 inclus, le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 263292, institué par l'arrêté du 15 avril 1978.

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à vingt mille dinars (20.000 D).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 5 mai 1988.

Le ministre de l'économie nationale
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1988 :

Monsieur Daoud El Benna est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société du transport par pipe line au sahara.

Monsieur Abdelhamid Triki est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société italo tunisienne d'exploitation pétrolière.

Monsieur Salem M'barek est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre de promotion des exportations en remplacement de monsieur Majid Ellouz.

Monsieur Ali Attia est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société de développement des industries chimiques du sud en remplacement de monsieur Mohsen Zrelli.

Monsieur Afif Chelbi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique des industries mécaniques et électriques en remplacement de monsieur Tahar Bel Hadj Slimene.

Monsieur Afif Chelbi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique de matériaux de construction de la céramique et du verre en remplacement de monsieur Tahar Belhadj Slimene.

Monsieur Afif Chelbi est nommé membre au conseil d'administration de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, en remplacement de monsieur Tahar Belhadj Slimene.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des industries cimentières du centre.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des ciments artificiels tunisiens.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société maghrébine de fabrication de moteurs thermiques en remplacement de monsieur Tahar Bel Hadj Slimene.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des ciments de Jebel Ouest.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tuniso-algérienne des ciments blancs.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de chaux.

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

POIDS MAXIMUM DES CHARGES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1988 déterminant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu la convention internationale du travail n° 127 sur le poids maximum, ratifiée par la loi n° 69-39 du 26 juillet 1969 ;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code du travail ;

Vu le code du travail et notamment son article 152 ;

Vu le décret n° 67-391 du 6 novembre 1967 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements du commerce, de l'industrie et des professions libérales modifié par le décret n° 75-240 du 24 avril 1975 et notamment son article 6 ;

Vu l'avis de l'union générale tunisienne du travail, de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et de l'union nationale des agriculteurs.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Dans les établissements mentionnés à l'article premier du code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, il est interdit de faire porter par un seul travailleur et d'une manière régulière toute charge supérieure à 100 kg.

Art. 2. — Les jeunes travailleurs de moins de dix huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article premier ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

1) Port de fardeaux :

Personnel masculin de 14 ou 15 ans : 15 kg
Personnel masculin de 16 ou 17 ans : 20 kg
Personnel féminin de 14 ou 15 ans : 8 kg
Personnel féminin de 16 ou 17 ans : 10 kg
Personnel féminin de 18 ans et plus : 25 kg.

2) Transport par wagonnets (véhicule compris) :

Personnel masculin de moins de 18 ans : 500 kg
Personnel féminin de moins de 16 ans : 150 kg
Personnel féminin de 16 ou 17 ans : 300 kg
Personnel féminin de 18 ans et plus : 600 kg.

3) Transport sur brouettes (véhicule compris) :

Personnel masculin de moins de 18 ans : 40 kg
Personnel féminin de 18 ans et plus : 40 kg.

4) Transport sur véhicule à 3 ou 4 roues (véhicule compris) :

Personnel masculin de moins de 18 ans : 60 kg
Personnel féminin de moins de 16 ans : 35 kg
Personnel féminin de 16 ans et plus : 60 kg.

5) Transport sur charettes à bras à deux roues (véhicule compris) :

Personnel masculin de moins de 18 ans : 130 kg
Personnel féminin de 18 ans et plus : 130 kg.

6) Transport sur tricycles porteurs à pédales (véhicule compris) :

Personnel masculin de moins de 16 ans : 50 kg
Personnel masculin de 16 ou 17 ans : 75 kg.

Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de tout âge.

7) Transport sur diables :

Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de 18 ans.

Personnel féminin de 18 ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

Art. 3. — Aucune femme ne doit être affectée au transport manuel de charges pendant une grossesse constatée médicalement, si de l'avis d'un médecin qualifié ce travail risque de compromettre sa santé ou celle de son enfant.

Tunis, le 5 mai 1988.

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Le ministre des affaires sociales
TAOUFIK CHEIKH ROUHOU

APPROBATION DES STATUTS

Par arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 5 mai 1988 :

Les statuts de la mutuelle « Ettaaoun » des ouvriers et fonctionnaires de la société de carrelage et de préfabrication du sud à Gabès sont approuvés.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

MODALITES D'APPLICATION

Décret n° 88-894 du 29 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par les lois n° 71-7 du 14 janvier 1971 n° 79-27 du 11 mai 1979 et n° 88-5 du 8 février 1988;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu l'avis du ministre d'Etat chargé de la justice du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan, des ministres des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Art. 1^{er}. — Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 (alinéa 2), 9 et 10 du décret sus-visé n° 65-327 du 2 juillet 1965 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). — Les collectivités en cause seront représentées au bornage par un ou plusieurs mandataires désignés par elles sous forme d'acte authentique. Si les collectivités ont déjà un conseil de gestion, le ou les mandataires sont désignés par celui-ci par simple délibération. Les avocats sont admis sans formalités à représenter les parties devant le conseil de tutelle local ou le conseil de tutelle régional selon le cas, chargé des opérations de bornage.

Art. 3 (nouveau). — Le conseil de tutelle local ou le conseil de tutelle régional selon le cas, se transportera sur les lieux assisté

d'un topographe, pour la reconnaissance et la fixation des limites du terrain à border. Il recevra et examinera les revendications et oppositions qui peuvent se produire, il pourra désigner à cet effet, s'il le juge utile, un ou plusieurs rapporteurs qu'il choisira parmi ses membres.

Art. 5 (nouveau). — Les litiges fonciers relatifs à la jouissance, ou portant sur les limites ou sur la consistance des terres collectives sont instruits et arbitrés comme suit :

1) Tout litige relatif à la jouissance de la terre collective survenu à l'intérieur d'une même délégation entre particuliers appartenant à la même collectivité est obligatoirement soumis au conseil de gestion. Les décisions de ce conseil peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant le conseil de tutelle local. Ce recours sera présenté sous pli recommandé adressé au Président du conseil de tutelle local par les parties concernées dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de notification de la décision arbitrale. Les décisions des conseils de gestion et celle du conseil de tutelle local agissant en appel ne deviennent exécutoires qu'après approbation du gouverneur;

2) tout litige relatif à la jouissance de la terre collective s'étendant sur plus d'une délégation entre particuliers appartenant à la même collectivité est obligatoirement soumis à l'arbitrage du conseil de gestion.

Les décisions de ce conseil peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant le conseil de tutelle régional. Ce recours sera présenté sous pli recommandé adressé au Président du conseil de tutelle régional par les parties concernées dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification de la décision arbitrale. Les décisions du conseil de gestion et celle du conseil de tutelle régional ne deviennent exécutoires qu'après approbation du gouverneur.

3) Tout litige relatif à la consistance de la terre collective survenant à l'intérieur d'une même délégation, entre deux ou plusieurs collectivités ou entre une collectivité et un particulier étranger à cette collectivité est obligatoirement soumis à l'arbitrage du conseil de tutelle local.

Les décisions de ce conseil peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant le conseil de tutelle régional. Ce recours sera présenté sous pli recommandé adressé au Président du conseil de tutelle régional par les parties concernées dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification de la décision arbitrale. Les décisions du conseil de tutelle local et celles du conseil de tutelle régional ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de l'agriculture.

4) Tout litige relatif à la consistance de la terre collective s'étendant sur plus d'une délégation d'un même gouvernorat entre deux ou plusieurs collectivités ou entre une collectivité et un particulier étranger à cette collectivité est obligatoirement soumis à l'arbitrage du conseil de tutelle régional;

Les décisions de ce conseil peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant le ministre de l'agriculture. Ce recours sera présenté sous pli recommandé adressé au ministre de l'agriculture par les parties concernées dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de notification de la décision arbitrale.

La décision arbitrale du conseil de tutelle régional ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre de l'agriculture.

5) Tout litige relatif à la consistance de la terre collective, survenant entre deux ou plusieurs collectivités ou entre une collectivité et un membre d'une autre collectivité situées dans des gouvernorats différents est soumis à l'arbitrage d'un conseil de tutelle interrégional composé de deux ou plusieurs conseils de tutelle régionaux en présence d'un représentant du ministre de l'agriculture qui assure le secrétariat du conseil, les décisions d'arbitrage prises par les conseils de tutelle interrégionaux peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant le ministre de l'agriculture. Ce recours sera présenté sous pli recommandé par les parties concernées dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de notification de la décision arbitrale. Les décisions arbitrales prises par les conseils de tutelle interrégionaux ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de l'agriculture;

6) Dans tous les cas visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article, le ministre de l'agriculture et le gouverneur peuvent chacun en ce qui le concerne, approuver la décision, ou, lorsque leur avis ne sera pas conforme à la décision arbitrale, évoquer le litige et en décider quant au fond. Ils pourront, aussi, s'ils le jugent utile renvoyer la décision devant le conseil de tutelle régional ou le conseil de tutelle interrégional pour nouvel examen. Dans ce cas, le conseil de tutelle régional ou le conseil de tutelle interrégional devront être composés de membres n'ayant pas participé aux premières décisions.

Art. 6 (nouveau). — En cas de litige portant sur les limites ou sur la consistance de la terre collective, le conseil de tutelle compétent fera connaître aux parties en cause, par l'intermédiaire du chef de secteur (Omda), la date de son transport sur les lieux. Il procédera le jour de la réunion à toutes les investigations nécessaires pour aboutir à l'arbitrage.

Le conseil proposera une solution aux parties en cause et en cas d'échec, il tranchera le litige et déterminera lui-même les limites de la collectivité ou la consistance de la terre collective, en prenant soin d'exclure, le cas échéant, les enclaves privées. Les limites ou la consistance de la terre collective, fixées définitivement par le conseil, feront l'objet d'un levé sur plan par le topographe.

La décision du conseil de tutelle devra être notifiée aux parties en cause. Mention de cette notification sera portée dans le procès-verbal de séance.

Art. 7 (nouveau). — Les procès-verbaux de bornage et d'arbitrage accompagnés des plans devront être transmis au ministre de l'agriculture par le gouverneur de la région dans un

délai qui ne saurait dépasser trois mois à partir de la date de la décision définitive du conseil de tutelle pour examen et approbation, le cas échéant.

La décision approuvée par l'autorité de tutelle sera signifiée aux parties litigantes par les gouverneurs concernés et exécutée par huissier-notaire ou, le cas échéant, par les autorités régionales ou locales.

Art. 8 (alinéa 2 nouveau). — Le conseil de gestion procédera à une enquête minutieuse sur les lieux et tranchera le litige soit par la conciliation, soit par l'arbitrage. Il notifiera sa décision aux parties concernées. Il dressera procès-verbal de ses travaux qui sera soumis à l'approbation du gouverneur qui a pouvoir pour les homologuer dans le cas où il n'y a pas eu de recours d'appel présenté dans les délais. En cas d'appel, il soumet le dossier du litige, ainsi que celui de l'appel au conseil de tutelle local ou régional selon le cas pour examen.

La décision du conseil de gestion ne devient définitive et exécutoire qu'après son approbation par le gouverneur.

Art. 9 (nouveau). — Les opérations de bornage, d'arbitrage et d'attribution à titre privé des terres collectives sont gratuites :

Les membres des commissions de bornage, d'arbitrage et d'attribution non fonctionnaires, ainsi que ceux des conseils de gestion, perçoivent pour les journées passées à ces opérations une indemnité forfaitaire journalière dont le montant est égal au SMAG.

Les membres fonctionnaires perçoivent une indemnité de déplacement aux taux et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 10 (nouveau). — La composition du conseil de tutelle régional est fixée ainsi qu'il suit :

- le gouverneur ou son représentant : Président;
- le commissaire régional au développement agricole ou son représentant : Membre;
- le représentant régional au ministère des finances ou son représentant : Membre;
- un juge représentant le ministère de la justice : Membre;
- un représentant du commissariat général au développement régional et à l'aménagement du territoire représentant le ministère du plan ou son représentant : Membre;
- deux représentants des conseils de gestion des collectivités, désignés par le gouverneur : Membre;
- un représentant de l'union nationale des agriculteurs : Membre.

Le secrétariat du conseil est assuré par un agent du gouvernorat.

Le Président du conseil peut inviter, aux réunions, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Le conseil se réunit sur convocation de son Président chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence au moins de cinq de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents et en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Art. 2. — Il est ajouté au décret sus-visé n° 65-327 du 2 juillet 1965 un article 10 bis libellé comme suit :

Art. 10 bis. — Le conseil de tutelle local est composé ainsi qu'il suit :

- le délégué : Président;
- un magistrat désigné par le Président du tribunal de première instance : Membre;
- un représentant du commissaire régional au développement agricole : Membre

— un représentant de l'union locale des agriculteurs : Membre;
— un représentant des conseils de gestion des collectivités de la délégation désigné par le gouverneur sur proposition du délégué : Membre.

Le secrétariat du conseil est assuré par un agent de la délégation.

Le Président peut inviter, avec voix consultative aux réunions du conseil, toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Le conseil se réunit sur convocation de son Président chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence au moins de quatre de ses membres.

Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 3. — Les articles 12, 16 et 20 du décret susvisé n° 65-327 du 2 juillet 1965 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 12 (nouveau). — Le conseil de gestion est composé de membres titulaires et suppléants dont le nombre qui ne peut être inférieur à 6 sera fixé par le gouverneur pour chaque collectivité. Leur confirmation sera ensuite opérée par arrêté du gouverneur de la région dont dépend la collectivité.

Le gouverneur désigne auprès de chaque conseil de gestion deux membres conseillers choisis pour leur compétence et leur aptitude avec voix consultative. Ces membres conseillers participent aux délibérations du conseil, mais ne prennent pas part au vote.

Art. 16 (nouveau). — Est éligible au conseil de gestion, tout électeur remplissant les conditions suivantes :

- âgé de trente ans au moins ;
- n'ayant pas subi de condamnation pour délit de droit commun ;
- ayant un niveau d'instruction ou une formation générale moyenne lui permettant de remplir les fonctions qui lui sont dévolues dans de bonnes conditions ;
- être fixé sur la terre collective sans interruption.

Les candidatures seront déposées entre les mains du gouverneur ou son représentant huit jours au moins avant la date fixée pour les élections.

Le gouverneur étudie toutes les candidatures présentées et s'assure qu'elles remplissent les conditions visées au présent article. Il arrête la liste définitive des candidats éligibles et la transmet au délégué 3 jours au moins avant la date des élections.

Art. 20 (nouveau). — Le conseil de gestion est élu pour une période de cinq années à partir de la confirmation des élections opérées par arrêté du gouverneur de la région dont dépend la collectivité.

A l'expiration du mandat du conseil de gestion, il sera procédé à de nouvelles élections dans les formes prescrites par le présent décret.

Toutefois, si pour des raisons impérieuses, il s'avère difficile de procéder aux élections du conseil de gestion dans les délais réglementaires, le gouverneur peut prendre un arrêté prorogeant le mandat du dit conseil. Cette prorogation ne doit pas dépasser une période d'une année renouvelable une fois.

Le conseil de gestion peut être dissous par arrêté du gouverneur, au cas où il est établi que le conseil a fait preuve de :

- méconnaissance des intérêts de la collectivité ;
- violation des dispositions législatives ou réglementaires ;
- mauvaise gestion ;
- incapacité ou inaptitude de la majorité de ses membres.

Les membres concernés doivent être préalablement entendus.

Dans ce cas, il sera procédé dans un délai de six mois à de nouvelles élections conformément aux dispositions du présent décret en vue de pourvoir à son remplacement.

Le gouverneur peut, par ailleurs, suspendre provisoirement l'un ou plusieurs membres du conseil après les avoir entendus.

Art. 4. — Le décret susvisé n° 65-327 du 2 juillet 1965 est complété par l'article 22 bis ci-après :

Art. 22 bis. — Les opérations d'attribution des terres collectives à titre privé par les conseils de gestion doivent faire l'objet d'un avis d'ouverture qui doit être porté à la connaissance des ayants-droit intéressés un mois à l'avance par voie d'affichage aux sièges du gouvernorat, de la délégation, des secteurs (imadats), de la commune et du commissariat régional au développement agricole concernés.

La clôture des opérations d'attribution des terres collectives à titre privé sera également portée à la connaissance des ayants-droit par voie d'avis affichés aux sièges susvisés invitant tous les intéressés à prendre connaissance des résultats des opérations mises à leur disposition au siège de la délégation et à présenter, le cas échéant, leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date d'affichage. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être acceptée. Mention en sera portée sur les procès-verbaux d'attribution.

Les observations ou oppositions formulées par les intéressés par écrit et adressées au délégué ou au gouverneur selon le cas, par lettre recommandée, seront soumises au conseil de tutelle local ou régional compétent qui les étudiera et procédera aux modifications jugées nécessaires après avoir entendu les membres du conseil de gestion concernés. La décision du conseil de tutelle local ou régional est notifiée aux parties concernées qui peuvent interjeter en appel selon le cas, devant le conseil de tutelle régional ou le ministre de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification. Le pouvoir en appel doit être présenté dans les délais susvisés par lettre recommandée.

Art. 5. — Le ministre d'Etat chargé de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan, des ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 mai 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

TERRES COLLECTIVES

Décret n° 88-895 du 5 mai 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité des Ouled Moulahoum sud du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complétée par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu les procès-verbaux du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Moulahoum sud (ardh Ouled Sehil et Ouled Moulahoum sud) à la délégation de Souassi en date du 15 décembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Moulahoum sud (ardh Ouled Sehil et Ouled Moulahoum sud) à la délégation de Souassi relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans ses procès-verbaux en date du 15 décembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexées au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 mai 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-896 du 5 mai 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Chahda ouest du gouvernement de Mahdia.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complétée par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Chahda ouest (ardh Chahda ouest) à la délégation de Hebira en date du 16 décembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Chahda ouest (ardh Chahda ouest) à la délégation de Hebira relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans ses procès-verbaux en date du 16 décembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexées au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution de présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 mai 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-897 du 5 mai 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Cherichira du gouvernement de Mahdia.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complétée par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Cherichira (ardh Jamiat) à la délégation de Souassi en date du 16 décembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Cherichira (ardh Jemiati) à la délégation de Souassi relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans ses procès-verbaux en date du 16 décembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexées au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 mai 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-898 du 5 mai 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Sidi Zid du gouvernement de Mahdia.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complétée par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Sidi Zid (ardh Sidi Zid) à la délégation de Souassi en date du 17 décembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Sidi Zid (ardh Sidi Zid) à la délégation de Souassi relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans ses procès-verbaux en date du 17 décembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexées au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution de présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 mai 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Décret n° 88-899 du 5 mai 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Sidi Naceur du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complétée par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Sidi Naceur (ardh Sidi Naceur) à la délégation de Souassi en date du 16 décembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité de Sidi Naceur (ardh Sidi Naceur) à la délégation de Souassi relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans ses procès-verbaux en date du 16 décembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 mai 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-900 du 5 mai 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité des Souassi du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complétée par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Souassi (ardh Souassi et Markazia) à la délégation de Souassi en date du 19 décembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Souassi (ardh Souassi et Markazia) à la délégation de Souassi relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans ses procès-verbaux en date du 19 décembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 mai 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-901 du 5 mai 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité des Ouled Chamakh Est du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complétée par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Chamakh Est (zone n° 7) à la délégation des Ouled Chamakh en date du 16 décembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Chamakh Est (zone n° 7) à la délégation des Ouled Chamakh relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans ses procès-verbaux en date du 16 décembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 mai 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Décret n° 88-902 du 5 mai 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité des Ouled Chamakh sud du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Chamakh sud (zone n° 6) à la délégation des Ouled Chamakh en date du 16 décembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décète :

Art. 1^{er}. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Chamakh sud (zone n° 6) à la délégation des Ouled Chamakh relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans ses procès-verbaux en date du 16 décembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 13 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 février 1988 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution de présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 mai 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

PECHE DES CLOVISSES

Arrêté du ministre de l'agriculture du 5 mai 1988 modifiant et complétant l'arrêté du 10 septembre 1986 relatif à l'organisation de la pêche des clovisses.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu le décret du 3 juillet 1941 portant sur la pêche et la vente des coquillages et fruits de la mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret du 26 juillet 1951 portant refonte de la législation sur la police de la pêche maritime, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu la loi n° 79-42 du 15 août 1979 instituant le commissariat général à la pêche telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 80-37 du 28 mai 1980 et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1951 relatif à l'exercice et à la police de la pêche ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1986 relatif à l'organisation de la pêche des clovisses.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Les dispositions de l'article premier de l'arrêté susvisé du 10 septembre 1986 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 1^{er} (nouveau). — La pêche à la clovisse est soumise à une autorisation spéciale délivrée par le commissariat général à la pêche.

Art. 2. — L'article 3 de l'arrêté susvisé du 10 septembre 1986 est complété comme suit :

Les clovisses provenant de la zone située en deçà de la ligne joignant Cap-Carthage à l'embouchure de l'oued meliane doivent être épurées à l'ozone avant d'être livrées à la consommation.

La station d'épuration à l'ozone doit être agréée par le commissaire général à la pêche.

Tunis, le 5 mai 1988.

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

avis et communications

MINISTERE DE LA JUSTICE

AVIS N° 87/31 GAFSA

Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1067 Gafsa	8790 Sidi Bouzid	Raoudha 83	Mohamed Ben Ibrahim Ben Belgacem Sayèhi
1068 Gafsa	8791 Sidi Bouzid	Bachra 16	Hassouna Ben Ali Ben Ahmed R'bi
1069 Gafsa	8792 Sidi Bouzid	El Karama 05	1) Mohamed Et-Tayeb Ben Es-Saïed Ben Mohamed Et-Tayeb El Barhoumi; 2) Son frère germain Abdelhafidh; 3) Leur frère germain Abdellaziz; 4) Leur frère germain Massaoud; 5) Leur frère germain Ibrahim; 6) Leur frère germain Mokhtar; 7) Leur frère germain Mounaouer

N ^{os} des titres fonciers refondus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1070 Gafsa	8793 Sidi Bouzid	Aljia 16	1) Mouna Bent Ibrahim Ben Mohamed El Abidi El Barhoumi; 2) Zaâra Bent Ayed Ben Abidi El Barhoumi; 3) Makhoulf Ben Ibrahim Ben Mohamed El Barhoumi; 4) Son frère germain Ibrahim; 5) Leur sœur germaine Fatma; 6) Leur sœur germaine Halima; 7) Leur sœur germaine Aljia; 8) Leur sœur germaine Rebh; 9) Leur sœur Arjouna; 10) Ahmed El Allani Ben Mohamed Ben Ibrahim Ben Mohamed Ben Abdellatif; 11) Sa sœur Khadija;
1071 Gafsa	8794 Sidi Bouzid	Rabha 28	Ibrahim Ben Mabrouk Ben Amara Es-Saâdaoui
1072 Gafsa	8795 Sidi Bouzid	Zina 146	1) Belgacem Ben Ali Ben Abidi El Barhoumi; 2) Son fils Mohamed; 3) Son frère germain Amor; 4) Leur frère germain Ammar; 5) Leur frère germain Nayeb; 6) Leur frère germain El Mouldi
1073 Gafsa	8796 Sidi Bouzid	Hala 37	Ali Ben Abderrahman Ben Mohamed Et-Tayeb El Barhoumi
1074 Gafsa	8797 Sidi Bouzid	Hana 163	1) Ammar Ben El Arbi Ben Dhaou El Barhoumi; 2) Son frère germain En-Naceur; 3) El Arbi Ben El Ayeche Ben El Arbi El Barhoumi; 4) Sa sœur germaine Rebh
1076 Gafsa	8798 Sidi Bouzid	Rebh 66	Fatma Bent El Arbi Ben Mohamed Et-Tayeb El Barhoumi
1077 Gafsa	8799 Sidi Bouzid	El Mostakbal 07	1) Mabrouka Bent El Hadj Houcine Guesmi; 2) Ez-Zohra Bent Mahmoud Ben Amor Guesmi; 3) Sa sœur germaine Fatma; 4) Leur sœur germaine Faïza; 5) Leur sœur germaine Saïda
1078 Gafsa	8800 Sidi Bouzid	F'tima 12	Chahida Bent El Arbi Ben Mohamed Et-Tayeb El Barhoumi
1079 Gafsa	8803 Sidi Bouzid	Mahbouba 29	Es-Saïed Ben Ali Ben Rached R'bi
1080 Gafsa	8804 Sidi Bouzid	Faïda 02	1) Ammar Ben Et-Touhami Ben Mohamed Missaoui; 2) Son frère germain Abdellaziz
1081 Gafsa	8805 Sidi Bouzid	Naziha 36	1) Es-Saïed Ben Mohamed Ben Ali El Barhoumi; 2) Son frère germain El Hédi; 3) Leur mère H'dhiba Bent Ammar Ben Mohamed El Barhoumi
1082 Gafsa	8806 Sidi Bouzid	Fadhila 61	Mohamed Ben Ahmed Ben Ammar Guesmi
1084 Gafsa	8807 Sidi Bouzid	El Wafa 50	1) Jomaâ Bent Ibrahim Ben Khélifa El Fatnassi; 2) Sa sœur Zohra
1085 Gafsa	8808 Sidi Bouzid	Rebh 67	Ammar Ben Ibrahim Ben Khélifa El-Fatnassi
1086 Gafsa	8809 Sidi Bouzid	Mahdia 18	1) Mohamed Et-Tayeb Ben Es-Saïed Ben Mohamed Et-Tayeb El Barhoumi; 2) Son frère germain Mounaouer; 3) Leur frère germain Massaoud; 4) Leur frère germain Jamel
1087 Gafsa	8810 Sidi Bouzid	Zohra 149	Rahhal Ben Milad Ben Fradj Mabrouki
1088 Gafsa	8811 Sidi Bouzid	Warda 136	1) Ibrahim Ben Amor Ben Ali Bouaâjila El Barhoumi; 2) Son frère germain El Borni; 3) Leur frère germain El Idi; 4) Leur frère germain Ramdhan
1091 Gafsa	8812 Sidi Bouzid	Es-Saâda 72	1) Wannès Ben Amor Ben Wannès Guesmi; 2) Son frère germain Nayeb
1093 Gafsa	8813 Sidi Bouzid	Moufida 22	Ramdhan Ben Mabrouk Ben Ali Ben Mabrouk
1083 Gafsa	8816 Sidi Bouzid	Fairouz 32	1) Fatma Bent Afif Ben Ahmed Ben Ammar El Guesmi; 2) Sa sœur germaine Ez-Zohra
1089 Gafsa	8817 Sidi Bouzid	El Falleh 05	Mohamed Ben Salah Ben Ali Guesmi
1090 Gafsa	8818 Sidi Bouzid	Echarka	1) Meftah Ben Mohamed Ben Abidi H'midi; 2) Mohamed Ben Salah Ben Mohamed Ben Abid Barhoumi; 3) Son frère Ahmed; 4) Younès Ben Mohamed Ben El Hadj Abidi H'midi; 5) Et-Taher Ben Farhat Ben Mohamed Fatnassi; 6) Mohamed Es-Salah Ben Mustapha Ben Mohamed H'midi; 7) Son frère Adbessadok

N° des titres fonciers refundus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1092 Gafsa	8819 Sidi Bouzid	Naâma 33	1) Ahmed Ben Belgacem Ben Mohamed Mabrouki; 2) Son frère Salah; 3) Leur frère Dhaou; 4) Leu sœur Yagouta; 5) Radhia Bent Mosbah Mabrouki
1094 Gafsa	8820 Sidi Bouzid	El Amal 31	Mohamed Ben Et-Tayeb Ben Mohamed Saâdaoui
1095 Gafsa	8821 Sidi Bouzid	Faiza 81	Mohamed Ben Younès Ben Mohamed Ameri
1096 Gafsa	8822 Sidi Bouzid	Nédia 49	Ali Ben Salah Ben Khélifa Gafsi
1099 Gafsa	8823 Sidi Bouzid	Wassila 27	Ahmed Ben Salah Ben Mohamed H'midi
1100 Gafsa	8824 Sidi Bouzid	Faiza 82	Abdessadok Ben Mustapha Ben Mohamed H'midi
1101 Gafsa	8825 Sidi Bouzid	Najet 80	Amor Ben Ammar Ben Abid H'midi
1102 Gafsa	8826 Sidi Bouzid	Houda 166	Dhaou Ben El Ajnef Ben Dhaou Mabrouki
1103 Gafsa	8831 Sidi Bouzid	Houda 167	1) Jabbara Bent Hassen Ben Ammar El Barhoumi; 2) Ech-Chaïf Ben Abdelhafidh Ben Mosbah El Barhoumi; 3) Son frère germain Mansour; 4) Leur frère germain Nayeb
1104 Gafsa	8832 Sidi Bouzid	Fatma 248	Belgacem Ben Ammar Ben Abid H'midi
1106 Gafsa	8833 Sidi Bouzid	Saïda 159	1) Ali Ben Belgacem Ben Abidi El Barhoumi; 2) Son épouse Saïda Bent Mohamed Et-Tayeb El Barhoumi
1107 Gafsa	8834 Sidi Bouzid	Nesrine 07	1) Ammar Ben Farhat Ben Dhaou El Barhoumi; 2) Son frère germain Dhaou
1108 Gafsa	8835 Sidi Bouzid	Zina 147	1) Mohamed Ben Abderrahmen Ben Mohamed Et-Tayeb El Barhoumi; 2) Son frère Mahjoub; 3) Leur frère El Amine; 4) Leur frère Ali; 5) El Wardi Ben Ammar Ben Mohamed Et-Tayeb El Barhoumi; 6) Son frère Mohamed Abana; 7) Leur frère Et-Taher; 8) Leur frère Ibrahim; 9) Leur frère El Habib; 10) Fatma Bent R'houma Ben Ali El Barhoumi; 11) Mouna Bent Abdelmajid Ben Ammar Ben Mohamed Et-Tayeb El Barhoumi; 12) Sa sœur germaine Leila; 13) Fatma Bent Belgacem Ben Ali Bouaâjila
1109 Gafsa	8836 Sidi Bouzid	El Maâ El Adhb	1) Mohamed Es-Seghaïer Ben Mohamed Ben El Haj Ammar Bouzaïdi; 2) Son frère Ammar; 3) Leur frère Ali; 4) Leur sœur Fatma; 5) Leur mère Mâyoufa Bent Ahmed Ben Ali Ben Ahmed Bouzidi; 6) Ibrahim Ben El Hadj Ammar Ben Ahmed Bouzidi; 7) Mohamed Es-Seghaïer Ben Ramdhan Ben Ammar Bouzidi; 8) Son frère El Béchir; 9) Abdallah Ben Salah Ben Mohamed Bouzidi; 10) Ahmed Ben Mohamed El Ahouel Ben Ali Ez-Zaïdi; 11) El Arbi Ben Ali Ben Ammar Bouzidi; 12) Mohamed Et-Tayeb Ben Abdallah Bouzidi; 13) Son frère Ali; 14) Salem ben Ahmed Ben Nasr Bouzidi
1111 Gafsa	8837 Sidi Bouzid	Nejia 34	Mohamed El Maâoui Ben El Maâoui Ben Houcine El Barhoumi
1112 Gafsa	8838 Sidi Bouzid	Mahdia 19	Mohamed Ben El Hadj Belgacem Ben Rahhal El Barhoumi
1113 Gafsa	8839 Sidi Bouzid	Christine	El Mokhtar Ben Khélifa Ben Mohamed El Barhoumi
1114 Gafsa	8840 Sidi Bouzid	Chadhia 14	1) Mohamed Es-Sebouai Ben Mokhtar Ben Ibrahim Barhoumi; 2) M'Barka Bent Ibrahim Ben Frih Barhoumi
1115 Gafsa	8841 Sidi Bouzid	Saliha 19	M'barek Ben Et-Tayeb Ben Houcine Barhoumi
1116 Gafsa	8847 Sidi Bouzid	Amna 41	Mabrouka Bent Et-Touhami Ben Rahhal El Barhoumi
1117 Gafsa	8848 Sidi Bouzid	Faouzia 67	Bachra Bent Et-Touhami Ben Rahhal El Barhoumi
1118 Gafsa	8849 Sidi Bouzid	Zina 148	1) Saïd Ben Abidi Ben Ali Ech-Chaïf Ayouni; 2) Son frère germain Ali ; 3) Leur frère germain Et-Taher; 4) Leur frère germain Mohamed

N ^{os} des titres fonciers refondus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1119 Gafsa	8850 Sidi Bouzid	M'Barka 58	Abidi Ben Ali Ben Ech-Chafai Ayouni
1120 Gafsa	8851 Sidi Bouzid	Souad 141	Bouzayen Ben Es-Sadok Ben Belgacem Fatnassi
1121 Gafsa	8852 Sidi Bouzid	Radhia 110	Amor Ben Belgacem Ben Ali El Akremi
1122 Gafsa	8853 Sidi Bouzid	Mabrouka 178	1) Mohamed El Assoued Ben Mohamed Ben Abidi Ben Ali Sayéhi; 2) Son frère Ahmed
1123 Gafsa	8854 Sidi Bouzid	Rebh 68	Belgacem Ben Es-Sadok Ben Belgacem Abidi
1124 Gafsa	8855 Sidi Bouzid	Yasmina 17	El Mokhtar Ben R'houma Ben Ali Ben Bouzayen El Mabrouki
1134 Gafsa	8860 Sidi Bouzid	Es-Saâda 73	1) Aïcha Bent Ibrahim Ben El Arbi Es-Sarrare Saychi; 2) Khaled Ben Belgacem Ben Ali Es-Seghaïer Ben Saâd El Aïdi; 3) Son frère Ahmed; 4) Leur frère Mohamed Es-Seghaïer; 5) Leur frère Mohamed; 6) Leur frère Mohamed Et-Taher; 7) Leur sœur Zohra; 8) Aouatef Bent Ali Ben Belgacem Ben Ali Es-Seghaïer Ben Saâd El Aïdi; 9) Sa sœur Monia
1125 Gafsa	8861 Sidi Bouzid	Mabrouka 179	Amer Ben Amor Ben Abbès Mabrouki
1126 Gafsa	8862 Sidi Bouzid	Fathia 42	Ali Ben Meftah Ben Salah Tayèch
1127 Gafsa	8863 Sidi Bouzid	Warda 137	Mohamed El Mouldi Ben R'houma Ben Ali Ben Bouzayen El Mabrouki
1128 Gafsa	8864 Sidi Bouzid	El Hana 164	En-Nèoui Ben El Akhdhar Ben Mohamed Mabrouki
1129 Gafsa	8865 Sidi Bouzid	Halima 70	Mohamed Ben El Ajnaf Ben Dhaou Mabrouki
1130 Gafsa	8866 Sidi Bouzid	M'barka 59	Mabrouka Bent Khélifa Ben Belgacem Mabrouki
1131 Gafsa	8867 Sidi Bouzid	Fadhila 62	Mohamed El Akhdhar Ben Belgacem Ben Mosbah Mabrouki
1132 Gafsa	8868 Sidi Bouzid	Sameh 95	1) Belgacem Ben Ali Es-Seghaïer Ben Saâd El Aïdi; 2) Son frère germain Amor; 3) Es-Sadok Ben Mohamed Ben Ali Ben Saâd El Aïdi; 4) Son frère germain Mohamed
1133 Gafsa	8869 Sidi Bouzid	Monia 52	Mohamed Et-Taher Ben Belgacem Ben Ali El Aïdi
1065 Gafsa	348 Kasserine	Jamel	Mokhtar Ben El Hadj Belgacem Ben Ibrahim El Khalfi

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

VIENT DE PARAÎTRE

CODE DE LA PRESSE

EN ANNEXE

Décret n° 77-536 du 8 juin 1977 tel que modifié et complété par le décret n° 83-828 du 5 septembre 1983, fixant les modalités générales d'application du code de la presse, réglementant notamment :

- Le dépôt légal
- Le registre des travaux
- Les déclarations de dépôt
- Avec les modèles des imprimés utilisés pour les déclarations de dépôt, et autres.

1987

Prix 1D,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

VIENT DE PARAÎTRE

STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Textes d'application et principaux statuts particuliers

Ce recueil comprend :

- Les textes d'application de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, parus jusqu'à ce jour.
- Les principaux statuts particuliers concernant : le corps administratif commun, le corps des ouvriers de l'Etat, les agents temporaires de l'Etat, le corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

Chaque statut est suivi du classement hiérarchique et de l'échelonnement indiciaire applicables à ses différents grades.

- Une liste des statuts, de grande importance, cités par l'arrêté du 16 mars 1982.

Prix 2D,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

Journal Officiel

de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Édition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7